

Cookies: Einwilligung, Ablehnung und Widerruf

Was sind Cookies?

Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien im alphanumerischen Format, die spezifisch für die Webseite sein können oder von Dritten im Rahmen der Bereitstellung von Diensten, die von der Webseite genutzt, aber auf anderen Domains gehostet werden (Videoplattformen, Social Media Plugins, Werbeagenturen, analytische Bedürfnisse usw.), hinterlegt/gelesen werden können. In diesem zweiten Fall sprechen wir von «Cookies von Drittanbietern».

Was machen Cookies in Ihrem Browser?

Ein Cookie ermöglicht es Webseiten zum Beispiel, einen Besucher wiederzuerkennen, wenn er auf eine Webseite zurückkehrt, sich an die Sprache zu erinnern, die er bei seinem vorherigen Besuch gewählt hat, oder, im Falle von Händlerdiensten, an die Produkte, die er bei einer früheren Einkaufssitzung in seinen Warenkorb gelegt hat.

Im Gegensatz zu diesen relativ unaufdringlichen Arten von Cookies kann die Verwendung anderer Arten von Cookies erhebliche Auswirkungen auf die Privatsphäre der Internetnutzer haben, wenn sie für andere Zwecke wie Tracking und Profiling verwendet werden, um anschließend gezielte Werbung anzuzeigen.

Empfehlung: Bereitstellung von Informationen auf zwei Ebenen

Die erste Informationsebene wird über ein Cookie-Banner oder in einem Pop-up-Fenster bereitgestellt, das einen Link zur zweiten Informationsebene enthalten muss (Datenschutzrichtlinie oder Cookie-Richtlinie, getrennt von den allgemeinen Bedingungen).



Cookies: Einwilligung, Ablehnung und Widerruf

Informierte Einwilligung

Vollständige, klare und verständliche Informationen über die Verwendung von Cookies müssen dem Benutzer vor der Einholung seiner Zustimmung zur Verfügung gestellt werden.

Vorherige Zustimmung

Die Website darf keine nicht wesentlichen Cookies aktivieren, solange der Benutzer seine aktive Zustimmung nicht gegeben hat..

Freiwillig erteilte Einwilligung

Die Einwilligung kann nur gültig sein, wenn die Nutzer in der Lage sind, ihre Wahl wirklich freiwillig auszuüben, ohne in irgendeiner Weise gezwungen zu sein, die Verwendung von Cookies akzeptieren zu müssen.

Eindeutige Zustimmung

Dies bedeutet, dass es keine Zweideutigkeit in Bezug auf den Ausdruck der Einwilligung geben kann. Die Einwilligung muss in Form einer eindeutigen und positiven/aktiven Handlung des Nutzers erfolgen, der im Voraus über die Folgen seiner Wahl informiert werden muss (z.B. durch Ankreuzen eines Kästchens oder Aktivieren eines Buttons).

Spezifische Zustimmung

Wenn nicht wesentliche Cookies platziert werden, um unterschiedliche Zwecke zu verfolgen, muss der Benutzer die Möglichkeit haben, die Einwilligung für jeden Zweck einzeln zu erteilen oder zu verweigern.

Verweigerung und Widerruf der Einwilligung

Die betroffene Person muss ihre Einwilligung jederzeit und so einfach widerrufen können, wie es ihr möglich war diese zu erteilen.

Nachweis der Einwilligung

Die Verantwortlichen müssen in der Lage sein, die Zustimmung oder Ablehnung der Nutzer nachzuweisen.

Gültigkeitsdauer und Verlängerung der Einwilligung

Die CNPD empfiehlt, dass dieser Zeitraum 12 Monate nicht überschreiten sollte

Im Falle einer wesentlichen Änderung der betreffenden Datenverarbeitung, wenn der Nutzer sich mit einem anderen Endgerät verbindet oder die Cookies gelöscht hat, sollte erneut um Zustimmung gebeten werden.

Achtung

Die folgenden Fälle können nicht als eindeutige positive Handlung und folglich als Einwilligung angesehen werden:

- Die weitere Nutzung der Website oder die Nutzung einer Anwendung;
- Berücksichtigung der Konfiguration des Terminals, das Cookies als Zeichen der Zustimmung akzeptiert;
- Ein vorab aktiviertes Kästchen, das vom Nutzer nicht deaktiviert wurde;
- Der Nutzer, der zum Zeitpunkt der Einholung der Zustimmung keine Wahl getroffen hat.